

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2758/2533

นายประสาธ กิตติเวช

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติพรชัย กับพวก

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.คอน

สตรัคชั่น กับพวก

จำเลย

นายมาโนช สังข์สุวรรณ ทนายผู้คัดค้าน

ที่ 1 ที่ 5 ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

ที่ 8 และที่ 9

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 และที่ 9 ฎีกามีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 138)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองไว้เด็ดขาด และมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งและแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งว่าให้
เพิกถอนการโอนขายที่ดินโฉนดที่ 88884,88825,88898,88904,88905,88906 และ
88928 พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวเลขที่
1064/136,1064/50,1064/122,1064/116,1064/115,1064/114 และ
1064/92แขวงลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) เขตบางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร
ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอน.เอส.คอนสตรัคชั่น ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 โดยนายธีร
บุญสุขวานิชย์ดำรง ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 2ผู้ขาย กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติพรชัย
ผู้คัดค้านที่ 1ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขาย ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2524 เสีย ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 และให้เพิกถอนการโอนขาย
ที่ดินโฉนดดังกล่าวทั้ง 7 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนขายให้แก่
นางวรรณแช่ตั้งหรือนางชลาลัยแช่ตั้ง ผู้คัดค้านที่ 2 ตามสัญญาซื้อขาย ฉบับลงวันที่
23 กันยายน 2524 ให้แก่นางสาวสรวงสุดาทัศนีย์กำธรผู้คัดค้านที่ 3 ตามสัญญาซื้อ
ขาย ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2524และเพิกถอนการโอนขายระหว่างผู้คัดค้านที่ 3
กับนางสาวมนทิมาวงสิริอมร ผู้คัดค้านที่ 4 ตามสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 24
ธันวาคม 2524 และเพิกถอนการโอนขายระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับนายชัยพรลิม
เจริญ ผู้คัดค้านที่ 5 ตามสัญญาซื้อขาย ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2524 กับนายประ
สิทธิสิทธิราพร ผู้คัดค้านที่ 6 ตามสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2524 กับ
นายพรชัยทัศนีย์กำธร ผู้คัดค้านที่ 7 ตามสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 23 กันยายน
2524 กับนายไพบูลย์รุ่งรังสีกุล ผู้คัดค้านที่ 8 ตามสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 23
กันยายน 2524 กับนายฤทธิชัยสุนทรกิจชัย ผู้คัดค้านที่ 9 ตามสัญญาซื้อขายฉบับลง
วันที่ 25 กันยายน 2524 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483มาตรา
116 ส่วนที่ผู้ร้องขอว่าหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 9
ร่วมกันชดใช้เงินให้แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) จำนวน 3,812,000 บาท
(สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น ไม่มีความจำเป็นเนื่องจากเมื่อศาล

พิพากษาให้เพิกถอนการโอนแล้วก็เท่ากับไม่มีการโอนกันอีกต่อไป คู่กรณีตามสัญญา ย่อมกลับสู่ฐานะเดิม ทั้งการสั่งตามที่อยู่ร้องขอมานั้นก็เป็นการนอกเหนือจาก บทบัญญัติของมาตรา 114 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 และที่ 9 ฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132,134)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ ห้ามผู้คัดค้านทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ ห้ามผู้คัดค้านทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำทอง-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ